

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 595

9 de septiembre de 2026

Presentada por el senador *Toledo López*

Referida a

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado a llevar a cabo una investigación legislativa exhaustiva sobre el estado de la administración de la justicia en Puerto Rico con el fin de recabar hallazgos y recomendaciones que propendan a la formulación de un ordenamiento jurídico más coherente, eficiente y compatible a nuestros tiempos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La administración de la justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y un elemento indispensable para garantizar la convivencia ordenada, la protección de los derechos y la confianza ciudadana en las instituciones. No obstante, los sistemas de justicia no son estructuras estáticas pues requieren evaluación continua para asegurar que sus procesos, recursos y normas respondan de manera efectiva a las realidades sociales, económicas y tecnológicas de su tiempo. Los desafíos que enfrenta nuestro ordenamiento inciden directamente sobre la calidad y prontitud de la justicia que recibe la ciudadanía, así como sobre la legitimidad del propio sistema.

Así, pues, resulta imperativo que el Senado, en el ejercicio de su facultad constitucional de investigación y fiscalización, lleve a cabo un examen abarcador y riguroso del estado actual de la administración de la justicia en Puerto Rico. Dicha

facultad es inherente al poder de legislar, pues permite a la Asamblea Legislativa recabar la información necesaria para evaluar la eficacia del ordenamiento vigente, identificar asuntos que requieran atención legislativa y formular política pública informada.

Este ejercicio se realizará con pleno respeto al principio de separación de poderes, a la independencia judicial y a las facultades constitucionales que corresponden al poder Judicial. La investigación no pretende intervenir en la función adjudicativa de los tribunales, revisar determinaciones judiciales ni menoscabar la autonomía institucional de dicho Poder. Sin embargo, esa deferencia no priva a la Asamblea Legislativa de ejercer su propia prerrogativa constitucional de investigar y fiscalizar aquellos asuntos relacionados con la administración de la justicia que puedan requerir legislación, asignación de recursos o la revisión de la política pública vigente.

La investigación permitirá identificar deficiencias estructurales, prácticas administrativas susceptibles de mejora y áreas en las que el ordenamiento vigente deba ser atemperado o revisado. Por lo tanto, este Senado entiende necesario ordenar a su Comisión de lo Jurídico la realización de una investigación que permita recabar información, evaluar el funcionamiento de las entidades concernidas y proponer soluciones que redunden en una administración de la justicia más efectiva, transparente y acorde con las necesidades de nuestro Pueblo.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1. – Se ordena a la Comisión de lo Jurídico a llevar a cabo una
- 2 investigación legislativa sobre el estado de la administración de la justicia en Puerto
- 3 Rico. Para cumplir con este mandato podrá citar testigos, recopilar prueba, tomar
- 4 juramentos, valerse de todos los recursos humanos que tenga a su disposición,
- 5 ejercer las prerrogativas que le concede la Constitución, las Leyes y el Reglamento
- 6 del Senado, celebrar vistas públicas, vistas oculares, reuniones ejecutivas y cualquier
- 7 otro mecanismo legislativo permitido.

1 La Comisión de lo Jurídico, en el descargo de su responsabilidad, tendrá
2 jurisdicción sobre todos los componentes del sistema de justicia en Puerto Rico,
3 incluyendo, pero no limitándose a, el Departamento de Justicia, el Departamento de
4 Corrección y Rehabilitación, la Junta de Libertad Bajo Palabra, la Oficina de
5 Administración de los Tribunales, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de
6 Seguridad Pública y su Negociado de Investigaciones Especiales, y cualquier
7 entidad pública, cuasipública o privada que ostente injerencia sobre la
8 administración de la justicia.

9 Sección 2. – La Comisión de lo Jurídico podrá rendir cuantos informes parciales
10 estime necesarios, de tiempo en tiempo, a los fines de consignar e informar al Senado
11 de los hallazgos preliminares y las recomendaciones que surjan del proceso
12 investigativo. Asimismo, deberá rendir un informe final sobre los hallazgos de la
13 investigación que aquí se ordena antes de que culmine el término de la Vigésima
14 Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Dicho informe tendrá el propósito de recopilar
15 los hallazgos y recomendaciones que emanen de la investigación, de manera que
16 sirvan de base para la formulación de enmiendas legislativas o la creación de nuevas
17 disposiciones de ley que propendan al fortalecimiento del ordenamiento jurídico
18 vigente, haciéndolo más robusto, eficiente y apto para atender las necesidades
19 contemporáneas de la administración de la justicia en Puerto Rico.

20 Sección 3. – Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su
21 aprobación.